

Anzeigeersteller: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland

E-Mail: info@foxprof.club

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Adressat: Generalstaatsanwaltschaft der Slowakischen Republik

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Datum: 19. Oktober 2025

STRAFANZEIGE

wegen des Verdachts der Begehung der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers nach § 326 Abs. 1 Buchst. a) des Strafgesetzbuchs und des Verdachts der Rechtsbeugung/Behinderung der Justiz nach § 344 des Strafgesetzbuchs

I. Gegenstand der Anzeige

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen die Staatsanwältin Mgr. Barbora Holec Žiklová, den Staatsanwalt JUDr. Kováčik von der Bezirksstaatsanwaltschaft Trenčín und JUDr. Lucia Konečná – höhere Gerichtsbeamtin des Bezirksgerichts Trenčín, wegen des Verdachts der Begehung der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers nach § 326 Abs. 1 Buchst. a) des Strafgesetzbuchs sowie wegen des Verdachts der Behinderung der Justiz nach § 344 des Strafgesetzbuchs.

Diese Anzeige betrifft ihr Vorgehen im Zusammenhang mit dem Beschluss Az. 1Pn 572125/3309-11 vom 9. 10. 2025, mit dem die Bezirksstaatsanwaltschaft Trenčín meine Beschwerde gegen den Beschluss des Ermittlers der Polizei Trenčín Az. ORP-508/1-VYS-TN-2025 über die Zurückweisung der Strafanzeige in der Sache JUDr. Adriana Soldán Steinerová abgewiesen hat.

II. Beschreibung des Sachverhalts

In dem angefochtenen Beschluss wird ausgeführt, dass:

„Der ursprüngliche Betrag in Höhe von 600 € wurde auf 10 € herabgesetzt, was nunmehr nur noch die Verfahrenskosten darstellt.“

Diese Behauptung ist unwahr und manipulativ, denn nach der offiziellen Stellungnahme der Allgemeinen Krankenversicherung (VšZP), a. s., Zweigstelle Považská Bystrica vom 16. 6.

2025 (Az. 2527057513):

„Nach Einarbeitung der vorgelegten Belege für den Zeitraum 202306–202312 sind keine offenen Beitragsschulden verzeichnet.“

Daraus ergibt sich klar, dass die Hauptforderung auf 0 € herabgesetzt wurde, nicht auf 10 €.

Dennoch haben die Staatsanwältin Žiklová und der Staatsanwalt Kováčik wissentlich die unwahre Angabe über das Bestehen einer „10-Euro-Gebühr“ bestätigt und verschleiert, die nicht Gegenstand des Verfahrens war und keinerlei Rechtsgrundlage hat.

Durch dieses Vorgehen haben sie:

- die offiziellen Beweise in der Akte ignoriert,
- den Akteninhalt zum Nachteil des Anzeigereerstatters verfälscht,
- und manipulativ den Begriff „auf 0 € herabgesetzt“ durch den Begriff „auf 10 € herabgesetzt“ ersetzt, wodurch der Eindruck erweckt wurde, die Forderung habe weiterhin bestanden.
- und die Aufklärung des Verdachts einer Straftat der Gerichtsvollzieherin JUDr. Adriana Soldán Steinerová vereitelt.

Ein solcher Eingriff kann nicht als „Unkenntnis“ erklärt werden, denn die betreffende Entscheidung der VŠZP war der Akte beigelegt und belegt eindeutig, dass zum 30.08.2016 keine Forderung bestand.

Zugleich weise ich auf das rechtswidrige Vorgehen von JUDr. Lucia Konečná hin, höhere Gerichtsbeamtin des Bezirksgerichts Trenčín, die am 16. 10. 2025 eine Mitteilung über die Abgabe der unter Az. 14C/15/2025 geführten Sache an das Bezirksgericht Banská Bystrica unterzeichnet und erlassen hat.

Diese Handlung nahm sie ohne Zustimmung des Klägers, ohne Entscheidung des übergeordneten Gerichts und ohne Befugnis, im Namen des Richters zu handeln, vor, wodurch sie grob gegen die Bestimmungen der §§ 12, 38 und 41 der Zivilprozessordnung verstieß.

JUDr. Lucia Konečná hat durch ihr Handeln den Rahmen der Ermächtigung eines Gerichtsbeamten überschritten und unbefugt in den Ablauf des Gerichtsverfahrens eingegriffen, indem sie die Akte willkürlich und ohne gesetzliche Grundlage außerhalb des zuständigen Gerichts weiterleitete.

Durch dieses Handeln hat sie die Rechtspflege unmittelbar vereitelt und zur Versagung des Rechts auf gerichtlichen Rechtsschutz nach Art. 46 Abs. 1 der Verfassung der SR und Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten beigetragen.

Diese Abgabe erfolgte ohne meine Zustimmung, ohne Entscheidung des übergeordneten Gerichts und im Widerspruch zu den §§ 12, 38 und 41 der Zivilprozessordnung, mithin unbefugt.

Damit hat JUDr. Lucia Konečná — als höhere Gerichtsbeamtin — ihre Befugnis überschritten und missbraucht, indem sie:

- eine Handlung mit rechtlichen Folgen (Abgabe der Sache) vornahm, obwohl sie dafür keine gesetzliche Zuständigkeit hat,
- den Richter ohne Ermächtigung vertrat, wodurch es zu einem Verstoß gegen § 37 Abs. 2 ZPO kam,
- und die gerechte Entscheidung des Gerichts erster Instanz vereitelte, wodurch sie unmittelbar in mein Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 der Konvention eingriff.

III. Rechtliche Würdigung (erweitert)

Ein solches Handeln erfüllt die Tatbestandsmerkmale der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers nach § 326 Abs. 1 Buchst. a) des Strafgesetzbuchs, denn:

„Die Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers begeht, wer als Amtsträger in der Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen oder sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, seine Befugnis in einer dem Gesetz widersprechenden Weise ausübt.“

Der Kern dieser Sache besteht jedoch nicht nur im Widerspruch gegen eine konkrete Entscheidung, sondern in der Aufdeckung eines systemischen Missbrauchs und einer Beugung des Rechts, bei der die in Strafverfahren tätigen Organe über sich selbst entscheiden – darüber, ob ihr eigenes Handeln die Merkmale einer Straftat erfüllt.

In diesem Zusammenhang verwenden die Staatsanwaltschaftsorgane wiederholt eine Floskel, mit der sie die Zurückweisung der Strafanzeige zu legitimieren und sich zugleich jeglicher Verantwortung zu entziehen versuchen:

Diese Floskel steht in unmittelbarem Widerspruch zum Grundsatz des Rechtsstaats, denn sie schafft faktisch einen Zustand, in dem sich ein Organ der öffentlichen Gewalt selbst für unantastbar erklärt. Unter dem Vorwand der „Zuständigkeit, die Tat zu beurteilen“ maß es sich so das Recht an, über seine eigene strafrechtliche Verantwortung zu entscheiden, wodurch der Grundsatz „nemo iudex in causa sua“ verletzt wird – niemand darf Richter in eigener Sache sein. Die zitierte Floskel, die die Staatsanwaltschaft

und die Polizei systematisch verwenden, ist keine gesetzliche Bestimmung, sondern eine willkürliche Auslegung ohne Stütze im Gesetz und ohne Rechtskraft (rechtswidrig verwendet). Eine solche Auslegung findet weder in der Strafprozessordnung (§ 197 bis § 199) noch im Strafgesetzbuch eine Stütze, weshalb ihre Anwendung rechtswidrig ist.

Die zitierte Floskel stellt eine zweckgerichtete Auslegung dar, die in der Praxis zur formalen Begründung der Zurückweisung von Strafanzeigen ohne sachliche Prüfung der Tat verwendet wird.

Dadurch entsteht ein Zustand, in dem eine Tat, die im Falle eines Bürgers zweifellos die Merkmale einer Straftat erfüllen würde, im Falle eines Amtsträgers „zur üblichen Praxis wird, die als gesetzmäßige Handlung angesehen wird“.

Dieser Zustand steht in unmittelbarem Widerspruch zum Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz nach Art. 12 Abs. 1 der Verfassung der SR und zum Grundsatz des Rechtsstaats nach Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 der Verfassung der SR, die festlegen, dass:

„Staatliche Organe dürfen nur auf der Grundlage des Gesetzes, in dessen Grenzen und in der vom Gesetz bestimmten Weise handeln.“

Überschreiten staatliche Organe diese Grenzen, verlieren sie die Befugnis zu handeln, und ihre Entscheidungen sind ungeachtet der formalen Autorität nichtig.

Das System ist so ausgestaltet, dass der Bürger nur eine „Einwendungsbefugnis“ hat, während die Staatsorgane eine „Entscheidungsbefugnis“ auch über eigene Fehler haben.

In der Praxis bedeutet dies, dass das, was bei einem Bürger eine Straftat wäre, bei einem Amtsträger als „Ausübung der Befugnis“ bewertet wird.

Dieses Modell steht im Widerspruch zu Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der das Recht auf ein faires Verfahren vor einem unparteiischen und unabhängigen Organ gewährleistet, sowie zu Art. 13 der Konvention, der ein wirksames Rechtsmittel gewährleistet.

Es ist nicht hinnehmbar, dass ein Organ der öffentlichen Gewalt über seine eigene strafrechtliche Verantwortung entscheidet.

In einem Rechtsstaat darf es keine Kaste von Unantastbaren geben, die selbst beurteilen, ob sie das Gesetz verletzt haben.

Ein solcher Zustand negiert den eigentlichen Sinn der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit der Bürger, des Vertrauens in das Rechtssystem und des Vertrauens in das Funktionieren des Staates.

Eine solche Art der Ausübung öffentlicher Gewalt widerspricht auch Art. 3 Abs. 1 der Verfassung der SR, der gewährleistet, dass sich die Slowakische Republik an keine Ideologie und keine Privilegien von Personen bindet, weshalb jeder Amtsträger denselben Regeln unterworfen sein muss wie ein Bürger.

Wenn ein Amtsträger den Sachverhalt wissentlich manipuliert, Beweise verschweigt oder gesetzwidrig handelt, stellt sich die grundlegende Frage, ob eine solche Person überhaupt geistig geeignet ist, ein Amt in der öffentlichen Verwaltung auszuüben und zu bekleiden.

Ein solches Handeln untergräbt nicht nur das Vertrauen der Bürger in die Justiz, sondern stellt auch ein moralisches Versagen dar, das mit dem Grundsatz der Unparteilichkeit, Professionalität und Verantwortung, an die sich alle Organe der öffentlichen Gewalt zu halten haben, unvereinbar ist.

Aus diesem Grund ersuche ich die Generalstaatsanwaltschaft der SR, diesen Fall auch unter dem verfassungsrechtlichen und ethischen Gesichtspunkt zu prüfen, der die Gleichheit vor dem Gesetz und das grundlegende Vertrauen der Öffentlichkeit in die Gerechtigkeit des Staates betrifft.

IV. Antrag und Ersuchen

Ich ersuche die Generalstaatsanwaltschaft der Slowakischen Republik, 1. die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Staatsanwälte Mgr. Barbora Holec Žiklová - Staatsanwältin und JUDr. Ondrej Kováčik - Staatsanwalt zu prüfen und die persönliche strafrechtliche Verantwortung festzustellen, 2. festzustellen, ob die Merkmale der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers und der Behinderung der Justiz erfüllt sind, 3. die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands sicherzustellen und die strafrechtliche persönliche Verantwortung gegenüber jenen Personen festzustellen, die an der Manipulation der Sachverhaltsangaben und an der Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetz beteiligt waren.

4. Ich ersuche zugleich die Generalstaatsanwaltschaft der SR, die Rechtmäßigkeit des Vorgehens von JUDr. Lucia Konečná, höhere Gerichtsbeamtin des Bezirksgerichts Trenčín, im Zusammenhang mit der unbefugten Abgabe der Akte 14C/15/2025 an das Bezirksgericht Banská Bystrica zu prüfen und die persönliche sowie strafrechtliche Verantwortung festzustellen.

V. Anlagen

1. Beschluss der Bezirksstaatsanwaltschaft Trenčín vom 09. 10. 2025 (Az. 1Pn 572125/3309-11) → [Dokument öffnen](#)
2. Stellungnahme der VŠZP vom 16. 06. 2025 – „Keine Schuld mehr verzeichnet“ → [Dokument öffnen](#)
3. Rückstandsauflistung der VŠZP Nr. 2527057513 → [Dokument öffnen](#)
4. Einwendung – Antrag auf Aufhebung der Abgabe der Sache (Az. 14C/15/2025) → [Dokument öffnen](#)
5. E-Mail-Korrespondenz vom 18. 10. 2025 → [Dokument öffnen](#)

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) unterzeichnet und im Einklang mit Art. 19 der eIDAS-Verordnung (EU Nr. 910/2014) zugestellt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

In Kumhausen, am 19. Oktober 2025

Peter Ferenc

Bezirksgericht Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Deutschland

Betreff: Mitteilung über die Abgabe der Sache

Im Rechtsstreit des Klägers: Peter Ferenc, geb. 24.10.1964 gegen die Beklagte: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová über Schadensersatz teilen wir Ihnen mit, dass das Bezirksgericht Trenčín die Akte a b g i b t

an das Bezirksgericht Banská Bystrica im Sinne des Beschlusses 14C/15/2025-32 vom

13.10.2025, rechtskräftig am 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná höhere Gerichtsbeamtin

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: Jakub Žáčik

In dieser Strafanzeige herangezogene gesetzliche Bestimmungen

Strafgesetzbuch (Gesetz Nr. 300/2005 Slg.)

- § 326 Abs. 1 Buchst. a)

„Die Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers begeht, wer als

Amtsträger in der Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen oder sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, seine Befugnis in einer Weise ausübt, die dem Gesetz widerspricht.“

- § 344

Straftat der Behinderung der Justiz (Rechtsbeugung).

Strafprozessordnung (Gesetz Nr. 301/2005 Slg.)

- § 197 – § 199

Regeln das Vorgehen der in Strafverfahren tätigen Organe bei der Zurückweisung einer Strafanzeige und bei der Entscheidung über die Einleitung der Strafverfolgung.

→Im Text herangezogen zum Nachweis, dass die sog. „Floskel“ keine gesetzliche Stütze hat.

Zivilprozessordnung (Gesetz Nr. 160/2015 Slg.)

- § 12 – Örtliche Zuständigkeit des Gerichts.
- § 37 Abs. 2 – Umfang der Ermächtigung des Gerichtsbeamten.
- § 38 – Änderung der Zuständigkeit.
- § 41 – Abgabe der Sache.

→ Herangezogen zum Nachweis, dass JUDr. Lucia Konečná die Sache unbefugt abgegeben hat, ohne Entscheidung des übergeordneten Gerichts.

Verfassung der Slowakischen Republik (Gesetz Nr. 460/1992 Slg.)

- Art. 1 Abs. 1

„Die Slowakische Republik ist ein souveräner, demokratischer und rechtsstaatlicher Staat.“

- Art. 2 Abs. 2

„Staatliche Organe dürfen nur auf der Grundlage des Gesetzes, in dessen Grenzen und in der Weise,

die das Gesetz bestimmt, handeln.“

- Art. 3 Abs. 1 „Die Slowakische Republik bindet sich an keine Ideologie und keine Religion.“
- Art. 12 Abs. 1 „Die Menschen sind frei und gleich an Würde und an Rechten.“
- Art. 46 Abs. 1 „Jeder kann sein Recht in dem gesetzlich bestimmten Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht geltend machen.“

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Konvention)

Grundsätze des Rechtsstaats (lateinische Prinzipien)

(vollständige Liste der Rechtsvorschriften, auf die ich mich berufe)

Die „in dieser Strafanzeige herangezogenen gesetzlichen Bestimmungen“ stelle ich den Organen der öffentlichen Verwaltung (Gewalt) zur Verfügung, damit jeder Leser (auch der Generalstaatsanwaltschaft oder internationaler Organe) klar sieht, dass ich das Gesetz kenne und es fachgerecht zitiere.

Diese Liste dient dem Nachweis, dass der Anzeigerstatter alle relevanten Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik und des internationalen Rechts kennt und anwendet, und fordert zugleich die Leser auf, sich mit diesen Bestimmungen in vollem Umfang vertraut zu machen.

„Strafmaße und Folgen der Verletzung der angeführten gesetzlichen Bestimmungen“

1. § 326 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs – Amtsmissbrauch eines Amtsträgers

Wortlaut des Tatbestands:

„Die Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers begeht, wer als Amtsträger

in der Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen oder sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, seine Befugnis in einer dem Gesetz widersprechenden Weise ausübt.“

Strafmaß:

- Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren.
- Verursacht die Tat einen beträchtlichen Schaden oder eine andere schwerwiegende Folge,
→Freiheitsstrafe von 4 bis 10 Jahren.
- Begeht der Täter die Tat in schwerwiegenderer Weise, aus einem besonderen Beweggrund oder als Mitglied einer organisierten Gruppe,
→Freiheitsstrafe von 7 bis 12 Jahren.

Ergänzende Folgen:

- Verlust der Eignung zur Ausübung eines Amtes in der öffentlichen Verwaltung.
- Pflicht zum Ersatz des verursachten Schadens.
- Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens nach dem Gesetz Nr. 153/2001 Slg. über die Staatsanwaltschaft (§ 59–63).

2. § 344 des Strafgesetzbuchs – Behinderung der Justiz

Wortlaut des Tatbestands:

„Wer die Ausübung der Befugnis eines Organs der öffentlichen Gewalt oder eines Gerichts vereitelt oder erschwert, insbesondere dadurch,

dass er unwahre Beweise vorlegt, wesentliche Tatsachen verschweigt oder auf andere Weise die Ausübung der Justiz behindert, wird bestraft ...“

Strafmaß:

- Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren.
- Fügt der Täter dadurch einem anderen einen schweren Schaden an dessen Rechten zu oder verhindert er die Ausübung

der Justiz,

→Freiheitsstrafe von 3 bis 8 Jahren.

Ergänzende Folgen:

- Möglichkeit eines gerichtlichen Berufsausübungsverbots.
- Bei wiederholtem Handeln – Einordnung unter die Straftaten gegen die Ausübung öffentlicher Gewalt (höheres Haftisiko).

3. Verletzung von § 37 Abs. 2, § 38 und § 41 der Zivilprozessordnung

Wortlaut:

Ein höherer Gerichtsbeamter darf nur im Umfang der Ermächtigung des Richters handeln.

Nimmt er eine Handlung vor, zu der er nicht befugt ist (z. B. Abgabe der Sache), liegt eine Überschreitung der Befugnis vor.

Folgen:

- Die Handlung ist nichtig (rechtlich unwirksam).
- Der Richter oder der Gerichtspräsident ist verpflichtet, die Sache aufzuheben und zu berichtigen.
- Bei vorsätzlichem Handeln: Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens nach dem Gesetz

Nr. 55/2017 Slg. über den öffentlichen Dienst,

→Disziplinarmaßnahme: schriftliche Verwarnung bis zur Entlassung aus dem öffentlichen Dienst.

4. Verletzung von Artikeln der Verfassung der Slowakischen Republik

Betroffene Artikel:

Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2, Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 46 Abs. 1.

Folgen:

• Es handelt sich um eine Verletzung der Grundrechte des Bürgers, die Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde nach Art. 127 der Verfassung der SR sein kann.

• Sie kann auch zu einer disziplinarischen oder strafrechtlichen Ahndung des Amtsträgers nach § 326 StGB führen,

oder zu einer völkerrechtlichen Verantwortung des Staates nach Art. 41 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte (Ersatz von Schaden und Nachteil).

5. Verletzung der Artikel 6 und 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

Art. 6 – Gewährleistet das Recht auf ein faires Verfahren.

Art. 13 – Gewährleistet das Recht auf ein wirksames Rechtsmittel.

Folgen:

- Die Verletzung dieser Artikel kann Gegenstand einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sein.

- Im Falle der Anerkennung der Rechtsverletzung:

- Pflicht des Staates zur Zahlung einer finanziellen Entschädigung nach Art. 41 der Konvention,

- Veröffentlichung der Entscheidung als Präzedenzfall, der die Slowakische Republik verpflichtet, künftig im Einklang mit der Konvention zu handeln.

6. Disziplinarische Verantwortung nach dem Gesetz Nr. 153/2001 Slg. über die Staatsanwaltschaft

§ 59 – 63: Der Staatsanwalt haftet disziplinarisch für die vorsätzliche Verletzung des Gesetzes, den Amtsmissbrauch oder ein Handeln, das das Ansehen des Amtes der Staatsanwaltschaft mindert.

Mögliche Sanktionen:

7. Grundsatz „nemo iudex in causa sua“

Lateinisches Prinzip: Niemand darf Richter in eigener Sache sein.

Verletzung: Entscheidet ein Organ der öffentlichen Gewalt über seine eigene Tätigkeit, → liegt eine Verletzung der Unparteilichkeit und Objektivität vor, → ein Grund für den Ausschluss aus der Akte (§ 31 der Strafprozessordnung, § 49 ZPO), → und zugleich ein Grund für die Aufhebung der Entscheidung als rechtswidrig.

Abschließender Zusatz:

Die angeführten Strafmaße und rechtlichen Folgen sind nach dem geltenden Rechtsstand der Slowakischen Republik zum 1. Oktober 2025 zitiert.

Ihr Ziel ist der Nachweis, dass die in dieser Strafanzeige angeführten Verstöße nicht nur eine ethische, sondern auch eine unmittelbare strafrechtliche und disziplinarische Dimension haben, für die das Gesetz die persönliche Verantwortung des Amtsträgers vorsieht.